☐ Tramitación ordinaria ☒ Tramitación urgente ☐ Tramitación anticipada

Expte. nº. PaA/71/2026

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE AGUAS DEL HUESNA M.P., S.L.U. PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RENOVACIÓN DE LA RED EN ALTA DEL SECTOR NORTE DEL CONSORCIO DEL HUESNA. TRAMO: RÍO GUADALQUIVIR-GRANADILLO", TERMINOS MUNICIPALES DE TOCINA Y VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

CUADRO RESUMEN

A. PODER ADJUDICADOR

PODER ADJUDICADOR	Aguas del Huesna MP, S.L.U.
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	Vicepresidente y Gerente
PROMOTOR	Departamento de Producción y Medio Ambiente
DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRONICO	perfildecontratante@huesna.es / www.aguasdelhuesna.com

B. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

NOMBRE Ejecución de obra "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RENOVACIÓN DE LA RED EN ALTA DEL SECTOR NORTE DEL CONSORCIO DEL HUESNA. TRAMO: RÍO GUADALQUIVIR-GRANADILLO", TERMINOS MUNICIPALES DE TOCINA Y VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS"	**CPV** 45231300
LOTE 1	**LOTE 3**
LOTE 2	**LOTE 4**
POSIBILIDAD DE LICITAR POR LOTES ☐ **SI** ☒ **NO**	**Limitación en lotes:** ☐ **SI, ver Anexo I** ☐ **NO**

C. CONTRATO RESERVADO

☐**SI** ☒**NO**	☐**Centro Especial de Empleo** ☐**Empresas de Inserción Social** ☐**Otras (Especificar)**

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	1/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Importe de licitación (IVA excluido)	**Tipo IVA aplicable:** 21% **Importe IVA**	**Presupuesto base de licitación (IVA incluido)**
Total: 17.390.064,28 €	**Total**:3.651.913,50 €	**Total:**21.041.977,78 €

SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO	☐**Componentes de la prestación** ☐**Tanto alzado** ☒**Unidades de ejecución** ☐**Honorarios por tarifa** ☐**Unidades de tiempo** ☐**Sistema mixto**

E. VALOR ESTIMADO

Sistema de determinación del Precio:	Sobre la base de un análisis de mercado.
Justificación:	Por el tipo de servicio a realizar.

Presupuesto de licitación (IVA excluido)	17.390.064,28 €
Presupuesto de Prórrogas (IVA excluido)	----------
Presupuesto de la Modificaciones Previstas (IVA excluido)	3.478.012,86 €
Presupuesto Valor Estimado (IVA excluido)	20.868.077,14 €
Presupuesto Total de Licitación (IVA incluido)	21.041.977,78 €

F. PLAZO DE DURACIÓN

Duración del contrato:		
1.- Plazo total de ejecución de las obras: El plazo máximo de ejecución será de VEINTE (20) meses. 2.- Plazos parciales: La ejecución de las 6 perforaciones horizontales de 1.800 mm de diámetro deberá estar ejecutadas en los primeros DIEZ (10) meses de ejecución de las obras, tal y como se establece en el Proyecto de Construcción		
Prórroga☐ **SI**☐**NO**	**Duración de la prórroga:**	**Plazo de preaviso** ☐**General** ☐**Especifico**

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	2/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

G. PLAZO DE GARANTÍA

Duración: 24 meses, a contar desde la recepción de la obra.

H. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Establecidas en el Anexo X

I. FORMA DE PAGO

☐**Pago único** ☒**Pago parciales, 60 días fecha presentación factura**

J. REVISIÓN DE PRECIOS

☐**SI,**☒**NO**

K. RETENCIONES EN EL PRECIO

☐**SI**☒**NO**

L. GARANTÍAS

PROVISIONAL ☒**SI** ☐**NO**

☒3% del importe de licitación, IVA excluido

Debido a las especiales circunstancias que rigen esta Licitación con motivo dela imperiosa necesidad de realizar el desvío de la conducción en alta debido a la falta de seguridad de la tubería actual, para lo cual se deben cumplir estrictamente los plazos de ejecución establecidos en la correspondiente convocatoria, por interés público, se requiere una garantía provisional del 3% del presupuesto base de licitación, excluido IVA, para garantizar que el Licitador mantenga su oferta durante todo el periodo de adjudicación, que sea responsable de la declaración de la adscripción de medios, y que entregue, en caso de ser propuesto adjudicatario, la documentación válida exigida en el PCAP.

DEFINITIVA☒**SI** ☐**NO**

☒ 5% del importe de adjudicación, IVA excluido

☐% del presupuesto base de licitación, en caso por precio unitarios

☐admitida constitución mediante retención de precio

COMPLEMENTARIA

☐**Exigida**: **%** ☒**No Exigida**

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	3/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

M. SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO

☐**SI, ver en Anexo PPT**☒**NO**

N. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

☒**SI, ver en Anexo V**☐**NO**

Ñ. SUBCONTRATACIONES

Condiciones de subcontratación para prestaciones parciales: Ver Anexo VI

☐**Tareas críticas que NO admiten subcontratación.**

☐**Obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar:**

☐**SI** ☒ **NO**

O. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

☒**SI, ver en Anexo XIII**☐**NO**

P. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS

☒**Contrato sometido a recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.**

☐**Recurso ante la Vicepresidencia del Consorcio Aguas del Huesna**

Q. CESIÓN DE CONTRATO

☒**SI, ver en Anexo VI** ☐**NO**

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	4/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

1. RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El contrato que se adjudique siguiendo el presente pliego de cláusulas administrativas particulares tendrá carácter privado, y por razón de su cuantía está sujeto a Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y demás documentos, revestirán carácter contractual.

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego de cláusulas administrativas, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, pliegos o normas de toda índole que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

La adjudicación de este contrato se realizará mediante procedimiento abierto rigiéndose por lo dispuesto en el RDL 3/2020, o, en su caso, preceptos aplicables de la LCSP.

2. CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

2.1 Disposiciones Generales

2.1.1 Objeto y necesidades del contrato

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el señalado en el **apartado B** del cuadro - resumen, de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y, en su caso, las modificaciones que puedan tramitarse.

Si así se señala en el **apartado B** del cuadro - resumen existirá la posibilidad de licitar por lotes. Las limitaciones en la adjudicación de los mismos se indicarán en su caso en **el Anexo I** conforme a los criterios allí indicados. Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderán hechas a cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso.

Si así se señala en el **apartado C** la participación quedará reservada a las entidades allí indicadas, a todo el contrato o por lotes según lo indicado en el **Anexo I.**

2.1.2 Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato, recogido en el **apartado E** del cuadro-resumen, ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse.

Si el sistema de determinación del precio se realiza mediante unidades de ejecución, se podrá incrementar el número de unidades hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato, sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación, recogiéndose en la liquidación del contrato.

2.1.3 Presupuesto base de licitación

El importe del presupuesto de licitación del contrato es el señalado como máximo en el **apartado D** del cuadro-resumen. Cuando se indique en **apartado D** del cuadro–resumen que el sistema de determinación del precio sea por precios unitarios o unidades de ejecución y las prestaciones estén subordinadas a las

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	5/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

necesidades de AGUAS DEL HUESNA MP, S.L.U., el presupuesto base de licitación tiene carácter estimativo.

Si el sistema de determinación del precio del contrato indicado en el **apartado D** del cuadro–resumen es el de precios unitarios o unidades de ejecución, Aguas del Huesna MP, S.L.U. no tendrá obligación de agotar el tipo de licitación.

2.1.4 Precio del contrato

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.

2.1.5 Existencia de crédito

El expediente es de tramitación anticipada por lo que queda sujeta la adjudicación a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente, en el momento de la formalización del contrato.

Por consiguiente, la eficacia de la adjudicación del contrato queda expresamente condicionada suspensivamente a que AGUAS DEL HUESNA M.P., S.L.U. obtenga la financiación necesaria para la formalización y ejecución del contrato.

Hasta que esa acreditación no tenga lugar, no nacerán derechos ni obligaciones para ninguna de las partes derivados de la adjudicación. En caso de no alcanzarse dicha financiación y por tanto no cumplirse la referida condición, la adjudicación quedará sin efecto y sin que proceda indemnización alguna para el adjudicatario.

2.1.6 Plazo de duración del contrato

El plazo de duración será el que figure en el **apartado F** del cuadro-resumen. Este plazo comenzará a contar a partir de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.

El contrato podrá ser prorrogado por el órgano de contratación, siendo la prórroga de mutuo acuerdo, siempre que su preaviso se produzca al menos con la antelación prevista en el **apartado F** del cuadro-resumen, que no podrá ser inferior al plazo general de dos meses, respecto de la finalización del plazo de duración del contrato.

2.1.7 Perfil de contratante

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este pliego, vaya a ser publicada a través del perfil de contratante podrá ser consultada en la siguiente dirección electrónica: https://contrataciondelestado.es.

Asimismo, se podrá consultar la información publicada en la siguiente dirección: http://www.aguasdelhuesna.com

En caso de no funcionar el enlace, introducir directamente la dirección indicada en el navegador.

2.1.8 Notificaciones telemáticas.

Las notificaciones se realizarán mediante medios electrónicos, y en concreto las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de contratación y los interesados para este expediente se realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante PCSP) con la siguiente dirección: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma o bien a través de la sede electrónica de Aguas del Huesna MP, S.L.U. con la siguiente dirección: http://www.aguasdelhuesna.com

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	6/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

2.2 Cláusulas especiales de licitación

2.2.1 Presentación de proposiciones

Las proposiciones se dirigirán al órgano de contratación y se presentarán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación.

Las proposiciones deberán presentarse necesariamente de forma electrónica. A tal efecto es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, rellenar no sólo los datos básicos del alta, también los datos adicionales (Ver "Guía del Operador Económico" en https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasInfo) así como disponer de un certificado electrónico reconocido admitido por la Administración General del Estado (@firma).

En caso de participar como Unión Temporal de Empresas (UTE) se recomienda dar de alta un nuevo usuario como UTE.

No se admitirán ofertas presentadas por medios no electrónicos.

La presentación de proposiciones y documentos, así como las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de contratación y los interesados para este expediente se realizará exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante PCSP) con la siguiente dirección:https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

Cuando se produzcan dificultades en la transmisión de la oferta debido a que la relación entre el tamaño de la oferta y la velocidad de subida o ancho de banda del canal de comunicaciones contratado por el licitador no sea adecuada, la herramienta de la PLACSP siempre remite la huella electrónica de la oferta a fin de permitir la presentación de las ofertas de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Decimosexta, letra h, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, pero informa al licitador de que dispone de 24 horas desde el envío de la huella para completar su oferta, lo que éste podrá llevar a cabo mediante un nuevo intento de presentación telemática haciendo uso de la Herramienta, o descargando la oferta completa en un soporte electrónico que deberá presentar en el registro físico de Aguas del Huesna MP, S.L.U.. Transcurrido el plazo de 24horas desde la remisión de la huella electrónica sin que se haya remitido la oferta completa, se considerará que la oferta ha sido retirada.

La documentación y los sobres que componen las ofertas se presentarán electrónicamente conforme a lo indicado en la “Guía de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y Presentación de ofertas" disponible en la PCSP. El acceso es gratuito y permite realizar la consulta y descarga de los pliegos del expediente, notificaciones electrónicas, así como la presentación de proposiciones sin coste alguno.

Las empresas que estén licitando electrónicamente haciendo uso de los servicios de la Plataforma de Contratación del Sector Público y experimenten alguna incidencia en la preparación o envío de la oferta, podrán contactar con el servicio de soporte, con la debida antelación, en licitacionE@hacienda.gobindicando el número de expediente, órgano de contratación, detalle del error, así como fecha y hora final de presentación de ofertas, adjuntando captura de pantalla si es posible. El teléfono de contacto es: 91 524 12 42.

Es importante que los licitadores verifiquen con antelación suficiente, antes de la firma y envío de las proposiciones, los requisitos de software necesarios para la presentación de proposiciones a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Se entenderá cumplido el plazo si se inicia la transmisión dentro del mismo y finaliza con éxito.

Todas las ofertas extemporáneas recibidas serán excluidas a no ser que la Plataforma de Contratación del Sector Público alerte al órgano de contratación de que se está produciendo alguna situación que afecte al funcionamiento del software y que pueda provocar que los licitadores entreguen su oferta fuera del plazo establecido.

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	7/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Es responsabilidad exclusiva del licitador, si experimenta alguna dificultad a la hora de preparar y presentar su oferta, contactar con la plataforma de contratación del sector público dentro del plazo de presentación de ofertas para garantizar que, efectivamente, se realizan todos los pasos necesarios y no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.

Una vez presentada la oferta a través de la plataforma de contratación del sector público, se generará un recibo electrónico que garantizará la fecha, hora y contenido de su oferta.

2.2.2 Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial.

Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.

La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición, señalando además los motivos que justifican tal consideración.

No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

2.2.3 Subsanación de documentos

La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación será objeto de subsanación por los licitadores a requerimiento del servicio de contratación, cuando no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada.

Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le sean requeridos con carácter previo a la adjudicación del contrato.

En ambos casos se concederá al licitador un plazo de **tres días**, a contar desde el envío de la comunicación del requerimiento de subsanación.

Si no se subsanase en plazo lo requerido, se entenderá que el licitador desiste desu oferta.

2.2.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones constarán de los sobres que a continuación se indican.

No obstante, cuando en los criterios de adjudicación reflejados en los **Anexos nº VIII y IX** se concreten diferentes fases de valoración, se presentarán, además del sobre nº UNO, tantos sobres como fases de valoración se hayan fijado (sobres nº 2 y 3).

Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las traducciones deberán hacerse en forma oficial.

2.2.5.1. SOBRE Nº UNO. TÍTULO: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA CONTENIDO:

1º. DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACION (DEUC).

Cumplimentado conforme a las indicaciones contenidas en el Anexo II, firmado por el licitador o su representante.

Cuando se prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	8/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2º. COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS (UTE), EN SU CASO.

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la Unión. En estos casos cada una de las empresas deberá presentar su DEUC.

3º. DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA GARANTÍA PROVISIONAL.

Si se exige garantía provisional, ésta se prestará en alguna de las formas previstas en el artículo 108 LCSP, y se presentará de la siguiente forma:

• Cuando se trate de garantías en efectivo, se depositará en la Caja de Aguas del Huesna MP, S.L.U., debiendo entonces incluir en el "sobre nº UNO" el correspondiente resguardo que acredite dicho depósito.

• Cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución, ante el órgano de contratación mediante su incorporación al "sobre nº UNO".

En el caso de UTE las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y se garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.

4º. DECLARACION DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL, conforme al modelo que se acompaña como Anexo III.

En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido

5º. ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN QUE HAN DE PRESENTAR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS.

Los empresarios extranjeros deberán presentar, además de la documentación señalada anteriormente, la documentación específica que a continuación se detalla:

Todas las empresas no españolas deben aportar: - Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f. LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán aportar:

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.

En ningún caso deberán incluirse en este sobre documentos propios del Sobre nº DOS y/o nº TRES.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	9/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2.2.5.2. SOBRE Nº DOS: TÍTULO: PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA CONTENIDO:

Si en el **Anexo VIII** se han incluido criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, que deban ser objeto de evaluación previa, el licitador deberá aportar un Sobre nº DOS en el que incluya la documentación allí exigida.

En ningún caso deberán incluirse en este sobre documentos propios del Sobre nº TRES.

2.2.5.3. SOBRE Nº TRES: TÍTULO: OFERTA ECONÓMICA Y PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN POSTERIOR CONTENIDO:

En este sobre se deberá incluir la OFERTA ECONÓMICA y el resto de documentos relativos a la propuesta ofertada por el licitador y que estén considerados de evaluación posterior por ser susceptible de evaluación automática por aplicación de fórmulas, de conformidad con lo indicado en el **Anexo IX.**

La oferta económica será formulada conforme al modelo que se adjunta como **Anexo VII** de este Pliego, formando parte inseparable del mismo. Las ofertas de los licitadores deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir una proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de este principio dará lugar a la exclusión de todas las presentadas.

La proposición económica se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la entidad contratante estime fundamental para considerar la oferta.

2.2.5.4. Referencias Técnicas.

Asimismo, el licitador deberá presentar cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoración.

Se incluirán en el Sobre nº DOS en el caso de que sea obligatoria la presentación de este sobre y, en caso contrario, en el Sobre nº TRES.

2.2.5.5. Variantes

En el supuesto de que se admita la presentación de variantes, los licitadores podrán ofertar alternativas en la forma establecida y con los requisitos, modalidades y características técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas sin que puedan superar el presupuesto máximo del contrato. Cada licitador en la proposición que presente deberá incluir obligatoriamente la solución al proyecto base.

2.2.6. Efectos de la presentación de proposiciones

La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.

Los servicios del órgano de contratación o la mesa de contratación podrán, en cualquier momento, solicitar la justificación documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado responsablemente su cumplimiento. El licitador deberá presentar la documentación requerida en el plazo concedido, con un máximo de **tres días hábiles**, a contar desde el envío de la comunicación del requerimiento de subsanación. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	10/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

2.2.7. Mesa de contratación

La mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la documentación administrativa.

Su composición podrá estar prevista en el **Anexo XV** del presente Pliego, que se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitación o, en caso contrario, su composición se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un anuncio específico en el citado perfil.

2.2.8. Apertura y examen de las proposiciones

2.2.8.1. Apertura de los Sobres nº UNO y calificación de la documentación Administrativa

Concluido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de la documentación administrativa presentada por los licitadores en tiempo y forma en el denominado Sobre nº UNO por la mesa de contratación, verificándose que constan los documentos exigidos o, en caso contrario, realizando el trámite de subsanación.

Finalmente, la mesa de contratación procederá a determinar las empresas admitidas a la licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo.

2.2.8.2. Apertura y examen de los sobres nº DOS.

En el caso de que la presentación de los sobres nº DOS "PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA" sea obligatoria, se procederá a la evaluación de su contenido con arreglo a los criterios expresados en el **Anexo VIII**, solicitando la mesa de contratación los informes que considere oportunos.

2.2.8.3. Apertura y examen de los sobres nº TRES

La apertura pública de los sobres nº TRES se iniciará, con un pronunciamiento sobre la calificación de las proposiciones efectuada por la mesa, identificando las admitidas a licitación, las rechazadas y, en este caso, las causas de su rechazo.

En el caso de que existan criterios subjetivos de evaluación previa, se dará a conocer en este acto el resultado de la misma.

Seguidamente, la mesa de contratación procederá a la apertura de los sobres nº TRES, denominados "OFERTA ECONÓMICA Y PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN POSTERIOR" de los licitadores admitidos, dando lectura a las ofertas económicas.

La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios expresados en el **Anexo IX**.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.

2.2.8.4. Publicidad del resultado de los actos de la mesa de contratación y notificación a los licitadores afectados.

El resultado de los actos de la mesa de contratación de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el perfil de contratante. Se excluirá aquella información que no sea susceptible de publicación de conformidad con la legislación vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores afectados. El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que procedan contra dicha decisión.

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	11/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2.2.9 Criterios de adjudicación

Los criterios de adjudicación de las propuestas son los que figuran en el anuncio de licitación y en los **Anexos VIII y IX.**

2.2.10 Ofertas anormalmente bajas.

En el **Anexo IX** se establecen los parámetros objetivos en virtud de los cuales se entenderá que la proposición no puede ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.

2.3 Adjudicación

2.3.1 Clasificación de las ofertas.

Una vez valoradas y clasificadas las ofertas, la mesa de contratación remitirá al órgano de contratación la correspondiente propuesta de adjudicación, a favor del candidato con mejor puntuación.

Cuando se produzca empate entre ofertas se aplicarán los criterios de desempate previstos en el **Anexo IX.** A tal efecto, el servicio de contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas.

2.3.2 Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el licitador que haya presentado la mejor oferta.

El servicio de contratación requerirá al licitador con mejor puntuación, mediante comunicación electrónica, para que, en el plazo de **5 días hábiles** a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la comunicación, para que aporte la documentación que se relaciona, necesaria para adjudicar el contrato.

DOCUMENTACIÓN

a. Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona o entidad licitadora.

1. La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

2. Los licitadores que tengan la condición de persona jurídica presentarán copia compulsada notarial o administrativamente, del Número de Identificación Fiscal, o en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Los licitadores que tengan la condición de persona física presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

4. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

5. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	12/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

6. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

7. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.

b. Documentos acreditativos de la representación.

1. Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, del poder notarial de representación. Si la persona licitadora tuviera el carácter de persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

2. Copia compulsada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional de Identidad de la persona con poder bastante a efectos de representación o, en su caso, el documento que haga sus veces.

c. Solvencia económica y financiera.

Se establecen en el **Anexo IV.**

d. Solvencia técnica o profesional

Se establecen en el **Anexo IV.**

e. Obligaciones tributarias

1. Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.

2. Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	13/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

f. Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva expedida, por la Tesorería de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.

g. Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.

h. Otra documentación

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76 de la LCSP que le reclame el órgano de contratación.

i. Seguros.

El Contratista viene obligado a suscribir, a su cargo y antes del inicio de la ejecución de la obra, póliza de seguro de "Todo riesgo para la construcción y Responsabilidad civil", que cumpla satisfactoriamente los requisitos que se determinen en el presente Pliego, para dar cobertura a los riesgos que asume el Contratista como consecuencia dela ejecución de la obra que le sea adjudicada. En la póliza deberán quedar totalmente cubiertos los riesgos que, de cualquier manera, puedan afectar a Aguas del Huesna MP, S.L.U.

En estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del seguro y figurará como beneficiaria Aguas del Huesna MP, S.L.U. En todo caso, tendrán la consideración de asegurados Aguas del Huesna MP, S.L.U. como principal, los contratistas, subcontratistas, proyectistas, la dirección facultativa, la asistencia técnica y cualquier otra parte con interés asegurable y cuyo aseguramiento le sea requerido por contrato u otro tipo de acuerdo en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecución de las obras.

Los seguros que se suscriban serán por cuenta del Contratista y no serán de abono, considerándose que están incluidos en los gastos generales del Contratista.

Los requisitos fundamentales del contrato de Seguro "Todo Riesgo Construcción" y "Responsabilidad Civil" serán los siguientes:

A) Seguro Todo Riesgo Construcción.

1.Este seguro deberá ser contratado especialmente para la cobertura de los riesgos de laobra adjudicada.

2. Además del Contratista, tendrán que estar amparados bajo la cobertura de la póliza los subcontratistas que pudiesen actuar en la obra.

3. Figurará como beneficiario del seguro Aguas del Huesna MP, S.L.U.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	14/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

4. Las garantías y cantidades aseguradas cubrirán el valor de adjudicación de la obra.

5. Los riesgos cubiertos incluirán el seguro de bienes y el seguro de responsabilidad civil extracontractual.

6. El seguro de bienes tendrá las siguientes características:

- Cobertura de todo riesgo material que sufran los trabajos de obra civil e instalaciones, comprendiendo los costes de material y mano de obra suministrados por el Principal o por terceros, siempre que vayan a formar parte de la obra objeto del contrato; así como los materiales, maquinaria, equipos o instalaciones a incorporar que, estando al pie de la misma o almacenados incluso fuera del lugar de la obra, aún no hayan sido colocados.

- La cobertura se extiende a equipos de construcción, maquinaria de construcción y daños a bienes preexistentes.

Asimismo, amparará los daños o pérdidas materiales que sufran los bienes que formen parte de la obra objeto del contrato, mientras se encuentren en tránsito o durante los viajes de conexión o estancias intermedias hasta el lugar de destino, incluyendo carga y descarga, siendo transportados por medios terrestres o marítimos.

En todo caso, este seguro cubrirá las siguientes garantías:

- Obra civil e instalaciones: 100% del valor del contrato.

-Bienes preexistentes / Bienes bajo el control y custodia del asegurado: 150.000,00Euros (Primer Riesgo).

-Gastos de Desescombro: 25% valor del Contrato.

-Honorarios profesionales, incluidos los del asegurado: de acuerdo con los baremos correspondientes.

- Horas extras y transportes urgentes: 15% valor del contrato.

-Gastos de extinción de incendios: 15% valor del contrato.

-Riesgos de la naturaleza: 100% valor del contrato.

-Huelga, motín y conmoción civil: 300.000,00 Euros por siniestro.

-Terrorismo: 300.000,00 Euros por siniestro.

-Consecuencias del error de diseño.

-Mantenimiento amplio: 24 meses.

- Autoridades Públicas.

- Seguro de Transportes.

- Aumento automático de sumas aseguradas (25%).

B) Seguro de Responsabilidad Civil.

Este seguro cubrirá, en general, las indemnizaciones que el asegurado hubiere de satisfacer como responsable civil por daños y perjuicios causados a terceros, tanto en sus personas como en sus bienes, incluidas las personas empleadas en la ejecución de la obra, así como cualquier reclamación contra

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	15/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Aguas del Huesna MP, S.L.U. que tenga su origen en los propios trabajos asegurados y de la que el asegurado sea responsable, y en particular, alcanzará las siguientes garantías:

- Responsabilidad Civil Explotación: 15.000.000 Euros por siniestro.

- Responsabilidad Civil Locativa.

-Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehículos a motor.

-Responsabilidad Civil derivada de contaminación accidental.

-Responsabilidad Civil por voladuras.

-Responsabilidad Civil derivada del transporte de mercancías.

-Responsabilidad Civil por los servicios médicos de la empresa.

-Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional técnico y especialista, en relación contractual del mismo.

-Daños a bienes materiales de los empleados.

-Unión temporal de empresas (la inclusión optativa de otros socios de la UTE).

-Responsabilidad Civil Cruzada (sólo daños personales): Hasta el límite indicado en R.C. Explotación, con un sublímite por víctima de 150.000,00 Euros.

-Responsabilidad Civil Patronal: Hasta el límite indicado en R.C. Explotación, con un sublímite por víctima de 150.000,00 Euros

-Responsabilidad Civil Post-trabajos: 24 meses.

-Defensa y Fianzas Civiles y Criminales: Incluido.

El seguro quedará prorrogado durante el periodo de mantenimiento y/o conservación establecida, con las limitaciones de aplicación comunes a estas prórrogas.

2.3.3 Garantía definitiva

La garantía definitiva que figura en el **apartado L** del cuadro - resumen podrá constituirse en cualquiera de las formas legalmente previstas en el artículo 108 LCSP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del RDL 3/2020.

Si así se prevé en el **apartado L** del cuadro - resumen podrá constituirse mediante retención en el precio. En este supuesto la garantía definitiva será repercutida al contratista, previa autorización expresa, deduciéndose su importe de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

2.3.4 Adjudicación

La adjudicación del contrato deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil de contratante.

Adjudicación sometida a la condición suspensiva de la obtención de financiación externa.

El expediente de contratación se tramita de forma anticipada, por lo que la eficacia de la presente adjudicación queda expresamente condicionada suspensivamente a que AGUAS DEL HUESNA M.P., S.L.U. obtenga la financiación externa necesaria para la ejecución del contrato.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	16/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Hasta que esa acreditación no tenga lugar, no nacerán derechos ni obligaciones para ninguna de las partes derivados de la adjudicación. En caso de no alcanzarse dicha financiación y por tanto no cumplirse la referida condición, la adjudicación quedará sin efecto y sin que proceda indemnización alguna al adjudicatario o al resto de licitadores.

2.4 Formalización del Contrato

El contrato se perfecciona con su formalización. En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

El servicio de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a **tres días** a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. Si se tratara de una UTE, su representante deberá presentar ante el órgano de contratación la escritura pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 2.3.2.

La formalización se realizará en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En ningún caso podrán incluirse cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

La formalización de los contratos deberá asimismo publicarse en el perfil de contratante.

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Abonos al contratista

Los trabajos a realizar se abonarán (previa aceptación por el Director de Obra de Aguas del Huesna MP, S.L.U.) aplicando la baja de adjudicación ofertada sobre el importe base de licitación, mediante certificaciones mensuales según el avance de los trabajos.

Todo ello de acuerdo a una relación mensual valorada a origen de los trabajos completados presentada por el Adjudicatario y aprobada por el Responsable del Contrato de Aguas del Huesna.

El adjudicatario, dentro de los diez primeros días de cada mes, presentará el Registro Central de Aguas del Huesna la factura correspondiente a los trabajos efectuados durante el mes anterior.

En las facturas constará el importe total de los trabajos efectuados, que deberá coincidir con el importe de la certificación, detallándose el resumen de la misma. Las facturas, una vez conformadas, serán abonadas en el plazo de 60 días desde la fecha presentación de la factura.

En las facturas se hará constar el importe total de los trabajos efectuados en el mes anterior, que deberá coincidir con el importe de la certificación, detallándose el resumen de la misma.

3.2 Obligaciones del contratista

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:

3.2.1 Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente

El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	17/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación.

3.2.2 Subrogación en contratos de trabajo

En el caso de que así se indique en el **apartado M** del cuadro – resumen, el adjudicatario deberá subrogarse como empleador en los contratos de trabajo señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En los supuestos en que proceda la subrogación, se estará a lo dispuesto en el correspondiente convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.

Los contratistas estarán obligados a mantener actualizada la información relativa a la plantilla vigente durante la ejecución del contrato para ponerla a disposición del órgano de contratación cuando sea requerida.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula dará lugar al establecimiento de las penalidades señaladas en el **Anexo XI** del presente Pliego.

3.2.3 Mantenimiento de condiciones laborales durante la ejecución de los contratos

La empresa adjudicataria deberá garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato y durante toda su vigencia, la aplicación y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que establezca el convenio colectivo de aplicación.

El contratista deberá pagar a sus trabajadores el salario correspondiente, cuyo importe y modalidades será el establecido en el convenio colectivo de aplicación, así como mantener dichas condiciones mientras dure la ejecución del contrato y sus eventuales prórrogas.

El mismo compromiso se exigirá a las empresas subcontratistas, siendo responsabilidad del contratista principal asegurar su cumplimiento frente a la entidad contratante. El incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de las condiciones laborales será causa de resolución de los contratos.
Si quien incumpliera el compromiso fuera un subcontratista, el adjudicatario, a requerimiento del órgano de contratación, resolverá el subcontrato, sin indemnización alguna para el adjudicatario.

El contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así como de las cotizaciones de la Seguridad Social devengadas, aunque se resuelva el contrato y los trabajadores sean subrogados a un nuevo contratista que no asumirá estas obligaciones en ningún caso.

3.2.4 Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratación

El contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación con los requisitos y alcance que se establezcan en el **Anexo VI.**

La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 del RDL 3/2020, y, en todo lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en el artículo 215 LCSP.

Para la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que éste comunique al órgano de contratación, en todo caso, de forma anticipada y por escrito la intención de celebrar los subcontratos, junto con la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se pretende subcontratar, y una declaración responsable del subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con la Administración.

La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las normas generales sobre subcontratación establecidas en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	18/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de la LCSP. La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a Aguas del Huesna. En todo caso, Aguas del Huesna podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual.

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningún caso será imputable a Aguas del Huesna el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente, el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación

3.2.5 Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida encargarse directamente y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución de las obras.

3.2.6 Obligaciones de transparencia

El contratista deberá suministrar a Aguas del Huesna MP, S.L.U., previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, la entidad administrativa podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas por importe de 1.000 euros, reiteradas por períodos de quince días hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5 % del importe de adjudicación.

3.3 Tributos

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, que será repercutido como partida independiente de acuerdo con la legislación vigente.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	19/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

3.4 Derechos de propiedad intelectual o industrial

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevará aparejada la cesión de éste a Aguas del Huesna MP, S.L.U.

3.5 Revisión de precios

Si procediera la revisión se indicará así en el **apartado J del cuadro -** resumen que recogerá la fórmula aplicable.

3.6 Cesión del contrato

Los derechos y obligaciones derivados del contrato podrán ser objeto de cesión por el contratista a un tercero en los términos del artículo 214 LCSP, cuando así se hubiese establecido en el **apartado Q** del cuadro-resumen y conforme a las condiciones adicionales que se establezcan en el **Anexo VI.**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato.

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesión debe ser autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesión podrá efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para contratar y deberá formalizarse en escritura pública.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1 Ejecución de los trabajos

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego, al Proyecto aprobado por la Administración y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director Facultativo de las obras, que ejercerá así mismo las facultades de responsable del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

En el caso de que las mejoras ofertadas por el adjudicatario pasen a formar parte de la ejecución del contrato de obra, el órgano de contratación podrá requerir la adaptación de dichas mejoras a las unidades de ejecución que se vean afectadas en el Proyecto de ejecución, en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato, y siempre antes de efectuarse la comprobación de replanteo. Esta documentación podrá constar, en su caso, de Memoria, Planos afectados por las mejoras, y Prescripciones Técnicas con las características de ejecución de éstas.

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	20/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

4.2 Condiciones especiales de ejecución del contrato

Las condiciones especiales de ejecución se describirán en el **Anexo X** y su incumplimiento tendrá las consecuencias que en el mismo se establezcan. Asimismo, se podrán prever en el **Anexo XI** penalidades para el incumplimiento de las mismas.

4.3 Comprobación del replanteo y comienzo del plazo de ejecución

Con carácter general, la ejecución del contrato comenzará con el acto de comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes, salvo casos excepcionales y justificados, desde la formalización del contrato. Los plazos parciales se determinarán en el Programa de Trabajo.

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará por Aguas del Huesna MP, S.L.U. en presencia del contratista, extendiéndose acta del resultado que se suscribirá en la forma y con los efectos legalmente previstos, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano de contratación.

En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, la realización de los trabajos se iniciará en función de la fase de ejecución en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la correspondiente acta de comprobación del replanteo o acta de inicio, que deberá suscribirse los días inmediatamente anteriores al inicio de los trabajos de cada lote.

4.4 Director facultativo y responsable del contrato

Aguas del Huesna designará un Director facultativo responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto del contrato, correspondiendo al adjudicatario las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos, al control y vigilancia de la obra ejecutada y de los materiales allí depositados.

Las facultades del Responsable del contrato serán ejercidas por el Director facultativo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los citados preceptos que encargue al responsable del contrato.

A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC).

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	21/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para Aguas del Huesna, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que Aguas del Huesna pudiera exigir por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

4.5 Coordinador en materia de seguridad y salud

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, Aguas del Huesna MP, S.L.U. designará o, en su caso contratará, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, un coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la Dirección facultativa, para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
En ningún caso el coordinador recibirá instrucciones del contratista de la obra, con la finalidad de asegurar su imparcialidad.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, sus funciones serán asumidas por la Dirección facultativa, siendo obligación del contratista y subcontratistas atender las indicaciones e instrucciones del mismo.

En todo caso, el adjudicatario deberá aportar toda la documentación preventiva requerida, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción contenida en cualquiera de sus anexos que requiera el coordinador asignado o según el Real Decreto 171//2004, de 30 de enero, en materia de coordinación de actividades empresariales, según corresponda por el tipo de actividad y cumpliendo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

4.6 Plan de seguridad y salud en el trabajo

El adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud o en el estudio básico.

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud, se elevará para su aprobación por el órgano de contratación antes del inicio de la obra.

En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, el contratista deberá elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicatario.

Si no fuera necesario realizar proyecto de obra, se exigirá al contratista la realización de una evaluación de riesgos específica de los trabajos a desarrollar.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	22/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

4.7 Delegado de obra del contratista

Se entiende por "delegado de obra del contratista" la persona designada expresamente por el contratista, con anterioridad al inicio de la obra, y aceptada por Aguas del Huesna MP, S.L.U., con capacidad suficiente para:

• Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.

• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección de obra.

• Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución.

El delegado, en el caso de que así se exija, deberá tener la titulación exigida en el **apartado N** del cuadro-resumen.

Aguas del Huesna MP, S.L.U. podrá recabar del contratista la designación de un nuevo delegado cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.

4.8 Libro de órdenes

El "Libro de órdenes", que será diligenciado previamente por el Departamento promotor de la obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción.

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.

El Contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el Libro indicado. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes. El Contratista deberá conservar el Libro de órdenes en la oficina de la obra.

Efectuada la recepción de la obra, el Libro de órdenes pasará a poder de Aguas del Huesna MP, S.L.U., si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista.

4.9 Libro de incidencias

Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud deberá mantenerse el "Libro de Incidencias", al que tendrán acceso las personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Dicho Libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de Coordinador, en poder de la dirección facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	23/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

4.10 Programa de Trabajo

El contratista deberá presentar un Programa de Trabajo en el plazo de treinta días, contados desde la fecha de formalización del contrato, que deberá ser aprobado por la Aguas del Huesna MP, S.L.U. en los términos previstos en el artículo 144 RGLCAP.

Los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el Programa de Trabajo se entenderán como integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este Programa siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

4.11 Ensayos y análisis de materiales y unidades de obras

Sin perjuicio de los análisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Dirección de obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un máximo del 2 POR 100 del presupuesto de adjudicación.

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

4.12 Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto.

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la autorización previa de Aguas del Huesna.

En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a Aguas del Huesna la consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando la persona contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará una minoración de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto del valor específico. Esta minoración será como mínimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	24/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Los precios minorados serán fijados por Aguas del Huesna a la vista de la propuesta de la Dirección Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual.

3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la Administración.

4.13 Penalidades

4.13.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por Aguas del Huesna MP, S.L.U. Caso de sobrepasarse el plazo establecido o en el caso de incumplimiento de plazos parciales por causas imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los artículos 193 y 195 LCSP.

Si atendiendo a las especiales características del contrato se considera necesario para su correcta ejecución el establecimiento de penalidades distintas a las referidas en el párrafo anterior, éstas se especificarán en el **Anexo XI** del presente pliego.

4.13.2 Otras penalidades

El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, o el incumplimiento de alguno de los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas, dará lugar a la imposición de las penalidades cuando así se indique en el **Anexo XI** de este pliego y en la forma en él previstas.

5. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

5.1 Recepción y liquidación

La recepción y liquidación de las obras se regularán conforme a lo dispuesto en el artículo 243 LCSP y en los artículos 108 y 163 y siguientes del RGLCAP, siendo de aplicación, en su caso, lo previsto en el último párrafo del artículo 242.4 LCSP sobre el exceso de mediciones de obras ejecutadas y constatadas en la medición final de la obra.

Así mismo, podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser realizadas por fases y entregadas al uso público.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	25/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

5.2 Plazo de garantía

El plazo de garantía será el establecido en el **apartado G** del Cuadro Resumen o, en su caso, el ofertado por el adjudicatario.

Transcurrido dicho plazo sin que Aguas del Huesna MP, S.L.U. haya formalizado ningún reparo, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía definitiva.

6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Serán causa de resolución del contrato, además de las legalmente establecidas, las previstas en el **Anexo XIV** del presente Pliego.

La resolución contractual se tramitará con arreglo al procedimiento detallado en el artículo 109 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Asimismo, serán causas de resolución del contrato las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de contratación en el **Anexo XII.**

En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del artículo 211 a) y b) LCSP, Aguas del Huesna MP, S.L.U. estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del contrato.

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato recogidos en el **Anexo V** podrá ser causa de resolución del contrato cuando así se determine expresamente en dicho Anexo.

7. PRERROGATIVAS DE AGUAS DEL HUESNAMP, S.L.U.

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público, cuando así se prevea en el **apartado O** del cuadro resumen y **Anexo XIII,** o en los supuestos y con los límites legalmente previstos.

Estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento oportuno, formalizarse en documento administrativo, y publicarse en el perfil de contratante.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista quedará obligado a la actualización del Programa de Trabajo.

7.1 Modificaciones previstas

Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista. El procedimiento para acordar estas modificaciones incluirá un trámite de audiencia al contratista por un plazo de hasta 5 días, así como el resto de trámites que resulten preceptivos.

En caso de prever modificaciones, el **Anexo XIII** deberá especificar las circunstancias, condiciones, alcance y los límites, indicando expresamente el porcentaje del precio de adjudicación del contrato al que como máximo puedan afectar y el procedimiento a seguir. En caso de prever varias causas de modificación las circunstancias, condiciones, alcance, límites y porcentaje deberá quedar referido a cada una de ellas.

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	26/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En los contratos en los cuales el empresario se obligue ejecutar las obras de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de prestaciones se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de Aguas del Huesna MP,S.L.U., en el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado.

7.2 Modificaciones no previstas

Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado anterior por razones de interés público, cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del artículo 205 LCSP.

Estas modificaciones serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando, por razón de su importe, la modificación no resulte obligatoria para el contratista, dicha modificación exigirá la conformidad expresa del contratista.

7.3 Tramitación de los expedientes modificados.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 204 LCSP, el procedimiento a seguir para efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados será el siguiente:

1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contratación.

2. Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 días hábiles.

3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 10 días.

4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.

5. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.

6. Resolución motivada del órgano de contratación.

7. Notificación a la persona contratista.

8. Informe del Consejo Consultivo de Andalucía cuando la cuantía de la modificación exceda del 20 por ciento del precio del contrato, conforme al artículo 17.10.d) de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la persona contratista, previo reajuste de la garantía constituida.

Los órganos de contratación que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a regulación armonizada, en los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, deberán publicar en el DOUE el correspondiente anuncio de modificación. En todo caso, deberán publicarse anuncios de modificación en el perfil del contratante en todos los supuestos y en la forma previstos en el artículo 207.3 de la LCSP.

8. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA CONTRATACIÓN.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas que describa las prestaciones, así como el resto de documentos contractuales que deba regir la contratación podrán ser recurridos mediante el recurso indicado en el **apartado P** del cuadro- resumen.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	27/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Si procede la interposición de recurso especial en materia de contratación pública del artículo 44 LCSP, el escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el órgano de contratación o ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles. El plazo contará desde el día siguiente al de la publicación en el perfil de contratante.

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a computar desde el día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante.

Si procede la interposición de recurso ordinario contra los pliegos que rigen la licitación, el recurso se interpondrá ante el órgano indicado en el **apartado P** del cuadro-resumen, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante y su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015.

9.- CONFIDENCIALIDAD.

El Contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento o realización de los trabajos objeto de este contrato, especialmente los de carácter personal o empresarial, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este contrato, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

En todo caso, el Contratista actuará en el tratamiento de los datos únicamente de conformidad con las instrucciones que le señale AGUAS DEL HUESNA.

El Contratista devolverá a AGUAS DEL HUESNA la información confidencial y todas sus copias, o la destruirá dando prueba de ello. La devolución o destrucción de la información no eximirá al contratista del cumplimiento de confidencialidad aquí reflejado.

El Contratista sólo podrá revelar la información confidencial a sus empleados, con la finalidad de realizar el trabajo objeto de este pliego y será responsable de los actos de los mismos.

AGUAS DEL HUESNA tendrá derecho a exigir en cualquier momento que la información confidencial, proporcionada al contratista, sea destruida o devuelta, ya sea antes, durante o después de la celebración.

Cualquier comunicación o publicación de los trabajos sin previa autorización expresa por escrito de AGUAS DEL HUESNA podrá ser causa de resolución del contrato en caso de estar vigente con pérdida de la garantía depositada, así como, en cualquier caso, esté o no vigente el contrato, dar lugar a las acciones legales que AGUAS DEL HUESNA pudiera emprender para resarcir aquellos daños o perjuicios causados por la divulgación, o uso de la información fuera del ámbito y alcance del contrato

El contratista queda, igualmente, obligado al cumplimiento de lo dispuesto en las leyes vigentes sobre protección de datos de carácter personal, en particular a lo recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

El contratista (en caso de que el contrato implique la necesidad de que acceda a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable el órgano de contratación) tiene la consideración de encargado prevista en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (Reglamento general de protección de datos) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, asumiéndolo expresamente.

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el contrato son de carácter indefinido.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	28/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

10- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento UE 2016/670 General de Protección de Datos, le informamos que los datos facilitados serán incorporados a ficheros, cuyo titular y responsable es AGUAS DEL HUESNA. La finalidad de los mismos es el estudio, comparación, y elección de aquel proyecto u oferta que más se ajuste a la demanda de servicios de AGUAS DEL HUESNA, así como el mantenimiento de los mismos en nuestro Registro de Licitadores para control de la Documentación necesaria para concurrir en procedimientos administrativos de contratación y agilizar la tramitación de estos procedimientos. Los datos podrán ser comunicados a otras entidades públicas para ser incluidos en nuevos procedimientos de Contratación, así como a la Diputación de Sevilla para control y fiscalización de los procedimientos de contratación llevados a cabo. Los Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, dirigido al Departamento de Asesoría Jurídica de AGUAS DEL HUESNA, Avenida de la Innovación, s/n, Edificio Renta Sevilla, Planta 11. 41.020.- Sevilla.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	29/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO I
LIMITACIONES A LOS LOTES

☐**Nº lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta**

☐**Nº lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitador**

- **Criterios de adjudicación:**

☐**Condiciones de participación para UTEs y grupo empresariales**

☐**Lotes reservados a las entidades en el apartado C del cuadro – resumen:**

-

-

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	30/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO II
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

1.- La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitación.

El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el **Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016** que establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación.

Aguas del Huesna MP, S.L.U. podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las declaraciones responsables previamente presentadas requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes documentales.

En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que sustituye de conformidad con lo previsto en la cláusula 2.3.2.

2. Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en la siguiente dirección electrónica:https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/response/eo/procedure, así como Anexo II DEUC en el perfil del contratante de AGUAS DEL HUESNA MP, S.L.U. alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la Sede Electrónica de Contratación de Aguas del Huesna MP, S.L.U.

3.- Instrucciones.

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la entidad contratante efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el sobre nº UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo III.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC.

En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	31/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes documentos:

- Reglamento (UE) Nº 2016/7 disponible en la página web:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

- Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de fecha 6 de abril de 2016, disponible en:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf

Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados (del Índice y Estructura del DEUC) que se encuentran marcados en este Anexo:

☒PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR (Identificación del contrato y la entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o puestos por el poder adjudicador)

☒PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

☒Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

- Identificación
- Información general
- Forma de participación

☒Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS RERESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO

- Representación, en su caso (datos del representante)

☒Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES

- Recurso (Sí o No)

☒Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

- Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de los subcontratistas conocidos)

☒PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

☒Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a condenas penales establecidos en el art. 57, apartado 1 de la Directiva

☒Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social (declara cumplimiento de obligaciones).

☒Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta profesional

☒Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSÍÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL Motivos de exclusión puramente nacionales (si los hay, declaración al respecto)

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	32/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

☒PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN

☒OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

☐OPCIÓN 2: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de los criterios específicamente (cumplimentar todas las secciones)

- Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en el Registro Mercantil u oficial o disponibilidades habilitantes).
- Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos a facilitar según las indicaciones del pliego, anuncio o invitación)
- Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar según las indicaciones del pliego, anuncio o invitación)
- Sección D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

☐PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS (sólo en procedimientos restringidos, de licitación con negociación, de diálogo competitivo y de asociación para la innovación) (Declaración sobre el cumplimiento de los criterios objetivos para limitar el número de candidatos).

☒PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y disponibilidad de documentos acreditativos de la información facilitada, y consentimiento de acceso a la misma por el poder adjudicador).

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	33/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

Don/Doña Con DNI nº en nombre propio o en representación de la empresa con NIF y domicilio en CP y teléfono

DECLARO:

Que la empresa (indíquese lo que proceda):

☐ No pertenece a ningún grupo de empresas.

☐ Pertenece al grupo de empresas denominado:
.....
del cual se adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio.

a de de

Fdo.

(Nombre, Firma y Sello de la empresa)

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	34/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO IV

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL

(Especificar para cada lote, en su caso)

1.- La solvencia económica y financiera y técnica o profesional, se acreditará mediante la aportación de los documentos a que se refieren los criterios de selección marcados,

Se atenderá a lo así regulado en el RDL 3/2020, la LCSP, el PPT, y el presente pliego

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP)

☐ a)	**Declaración sobre el volumen anual de negocio del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos.**
	Criterios: **Se acreditará mediante:**
☐ b)	**Seguro de responsabilidad civil vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas junto con un compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el mantenimiento de su cobertura durante roda la ejecución del contrato.**
	Criterios: • Seguro de responsabilidad civil por importe igual o superior al presupuesto base de licitación, IVA excluido. **Se acreditará mediante:** póliza de responsabilidad civil en vigor y justificante del pago de la prima correspondiente.
☐ c)	**Declaración del Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales.**
	Criterios: ☐Patrimonio neto con valor mínimo por importe de € ☐Ratio mínima de entre activos y pasivos al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales **Se acreditará mediante:**

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	35/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 88 LCSP)

*** Para los contratos no sujetos a regulación amortizada, las empresas de nueva creación acreditarán su solvencia técnica con otros medios previstos distintos de los establecidos en la letra a).**

☐ a)	**Relación de las principales obras o trabajos realizados en los últimos cinco años del mismo tipo o naturaleza al que se corresponda el objeto del contrato, avalado por certificados de buena ejecución.**
	Criterios: **Se acreditará mediante:**
☐ b)	**Indicaciones del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad**
	Criterios: **Se acreditará mediante:**
☐ c)	**Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.**
	Criterios: **Se acreditará mediante:**
☐ d)	**Cuando se trate de obras o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de este, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.**
	Criterios: **Se acreditará mediante:**
☐ e)	**Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato**
	Criterios: **Se acreditará mediante:**
☐ f)	**Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de las normas técnicas o especificaciones técnicas aplicable a la ejecución y a la verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas medidas.**
	Criterios: **Se acreditará mediante:**

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	36/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

☐g)	**Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.**
	Criterios: **Se acreditará mediante:**
☐ h)	**Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.**
	Criterios: **Se acreditará mediante:**
☐ i)	**Indicaciones de la parte del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar**
	Criterios: **Se acreditará mediante:**

2.- El empresario también **podrá** acreditar su solvencia aportando el certificado que le acredite la siguiente clasificación (artículo 77.1 LCSP)

GRUPO	SUBGRUPO	CATEGORÍA
E Hidráulicas	6 Conducciones con tubería de presión de gran diámetro	6 Cuantía superior a cinco millones de euros (5.000.000,00 €).

3.- Acreditación del cumplimiento de normas de gestión medioambiental y de calidad, el licitador deberá aportar los certificados siguientes (artículo 93 y 94 LCSP)

4.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.5 del Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, en la redacción dada por el Real Decreto 773/2015, se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica y profesional. ☐ SI ☒NO

5.- Un mismo empresario podrá concurrir para completar la solvencia de más de un licitador SI ☐ NO ☒

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	37/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO V

ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO

Los licitadores, nacionales y extranjeros, además de acreditar su solvencia o, en su caso clasificación, deberán adscribir obligatoriamente para la ejecución de este contrato, como criterio de solvencia, los siguientes medios:

☒**Compromiso de adscripción de medios personales:**

Según se describe en el Proyecto de Construcción, la ejecución del Contrato requiere de una gran especialización en los campos de las infraestructuras hidráulicas, todo ello en un entorno de actuación complejo por su topografía, geología y ámbito natural.

La experiencia del personal técnico responsable requerirá un alto conocimiento de las metodologías, estándares de calidad y rendimientos, así como una alta competencia en trabajo en equipo para el cumplimiento de los plazos y requerimientos de calidad, por lo que se solicita un nivel mínimo equivalente al de un Técnico Senior, estableciéndose un mínimo de 10 años de experiencia dentro de ese perfil.

De esta forma, el Adjudicatario deberá adscribir a la ejecución del contrato, al menos, el siguiente personal técnico con la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Máster Universitario en dicha ingeniería, u otra titulación superior competente en Ingeniería Civil:

- Delegado del Contratista: deberá acreditar al menos diez (10) años de experiencia profesional actuando como Delegado del Contratista, Jefe de Obra, o cargo equivalente, en ejecución de obras.
- Jefe de Obra: deberá acreditar al menos diez (10) años de experiencia profesional actuando como Jefe de Obra o cargo equivalente, con al menos una (1) obra hidráulica lineal para transporte de agua a presión ejecutada con tubería metálica de diámetro no inferior a 1.000 mm y longitud superior a 4 km.

Este compromiso de adscripción de personal constituye una obligación de carácter esencial a los efectos que a continuación se establecen, por lo que el adjudicatario propuesto deberá indicar la designación nominativa del personal que se adscribirá al contrato para el desempeño de esos puestos, acreditar la titulación oficial de dicho personal, y adjuntar los certificados de las correspondientes obras que permitan acreditar la experiencia requerida en la ejecución de obras, aportándose los siguientes datos:

- Identificación (Nombre, apellidos y DNI)
- Titulación que posee.
- Fecha de finalización de los estudios correspondientes a su titulación y en la que adquirió la categoría que desempeña.
- Para cada obra que se pretenda considerar:
  - ✓ Título.
  - ✓ Presupuesto.
  - ✓ Entidad u organismo contratante de la obra de las obras en las que ha intervenido.
  - ✓ Período de ejecución de la obra.
  - ✓ Puesto desempeñado en cada Contrato que se pretende considerar y duración del mismo.
  - ✓ Descripción resumida de la actuación, recogiendo una breve reseña que aclare suficientemente el tipo y la responsabilidad de los trabajos realizados.
  - ✓ Periodo de desempeño del puesto.

La detección de incoherencias, ambigüedad, falta de veracidad, errores o incumplimiento de los criterios establecidos, o incidencias que provoquen una duda racional sobre cualquiera de los aspectos consignados, conllevará la no consideración del técnico correspondiente a los efectos de acreditación de

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	38/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

la disposición efectiva de los medios mínimos exigidos, y supondrá la incautación de la garantía provisional, si se hubiera exigido, y se entenderá que ha retirado su oferta, procediendo a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, y se procederá a la adjudicación del contrato al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificados.

De igual forma, el incumplimiento del compromiso adquirido o su modificación sin autorización de Aguas del Huesna MP, S.L.U. durante la ejecución del contrato, podrá ser causa de resolución del mismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalizaciones que se recogen en el Contrato, y la incautación de la garantía definitiva entregada.

☐**Compromiso de adscripción de medios materiales:**

Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario.

Por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de ejecución de las obras. Cualquier variación respecto a ello deberá ser comunicada a AGUAS DEL HUESNA MP, S.L.U.

Su incumplimiento podrá ser causa de:

☒Resolución del contrato

☒Imposición de penalidades según **Anexo XI**

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	39/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

ANEXO VI

SUBCONTRATACIÓN / CESIÓN

(Especificar para cada lote, en su caso)

Condiciones de subcontratación de prestaciones parciales

PRESTACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	% DE LA PRESTACIÓN	HABILITACIÓN PROFESIONAL / CLASIFICACIÓN

☐**Tareas críticas que NO admiten subcontratación**

☒**Condiciones de cesión del contrato adicionales a las establecidas en el artículo 214.2 LCSP.**

Los derechos y obligaciones derivados del Contrato podrán ser cedidos a untercero siempre que las cualidades técnicas del cedente no hayan sido razón determinante para la adjudicación y que la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, todo ello siempre que se cumplan los requisitos del artículo 214 de la LCSP.

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	40/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO VII
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D/Dª._____ con domicilio a efectos de notificaciones en _____, con DNI número _____,en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación de la empresa _____, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del expediente de contratación correspondiente a la ejecución de las obras del **"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RENOVACIÓN DE LA RED EN ALTA DEL SECTOR NORTE DEL CONSORCIO DEL HUESNA. TRAMO: RÍO GUADALQUIVIR-GRANADILLO, TERMINOS MUNICIPALES DE TOCINA Y VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS**", se compromete en nombre propio o en representación de dicha empresa a la realización de los trabajos objeto del contrato, en caso de resultar adjudicatario, con estricta sujeción a la normativa vigente, en los siguientes términos:

1. **Oferta económica**

Importe Precio (sin IVA) *	- €
Importe IVA (21)%	- €
Importe total	- €

(*) La proposición debe expresarse claramente en número, con un máximo de dos (2) cifras decimales.

2. **Reducción del plazo de ejecución de la obra**

	Plazos ejecución ofertados
Plazo de ejecución total de la obra	- meses
Plazo parcial de ejecución de las perforaciones horizontales	- meses

3. **Acreditaciones de sistemas de gestión según normas**

Certificaciones	**Marcar con "X" la/s que proceda/n**
Sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN ISO 9001 o equivalente*	
Sistema de Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 o equivalente*	
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo UNE-EN ISO 45001 o equivalente*	

* El licitador declara que dispone de las certificaciones marcadas. Asimismo, debe aportarse copia de los certificados correspondientes, o documentación acreditativa equivalente, en el Sobre nº Tres, correspondiente a la oferta evaluable mediante criterios automáticos.

Para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

a de de Fdo.

(Nombre, Firma y Sello de la empresa)

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	41/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO VIII
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA
(SOBRE UNO)
(Especificar para cada lote, en su caso)

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN		PONDERACIÓN
NO PROCEDE		

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	42/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO IX
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR
(SOBRE UNO O SOBRE DOS)
(Especificar para cada lote, en su caso)

Criterios Cualitativos	Evaluable mediante fórmula	Puntuación máxima
- Reducción del plazo de ejecución de la obra	SI	25
- Acreditaciones de sistemas de gestión según normas UNE-EN ISO	SI	15
Total criterios Cualitativos		**40**
Criterios Económicos	**Evaluable mediante fórmula**	**Puntuación máxima**
- Precio	SI	60
Total criterios Económicos		**60**
TOTAL		**100**

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (máximo 100 puntos):

1.- Valoración Económica (hasta 60 puntos).

Para evaluar el criterio económico se sigue un criterio minimizado: a menor precio, mejor oferta.

La puntuación correspondiente a la valoración económica de cada oferta presentada se calculará conforme a la aplicación de las siguientes fórmulas sobre los precios de las ofertas válidamente emitidas:

Siendo:

P_1 = Puntuación obtenida por el Licitador, con dos cifras decimales.
PL = Presupuesto de Licitación
Pmed = Presupuesto correspondiente a la media aritmética de las ofertas admitidas.
Pref = Presupuesto de Referencia = Pmed + 0,05 * PL, y no podrá ser superior al PL.
Pmin = Presupuesto más económico de los admitidos.
OL = Presupuesto ofertado por cada Licitador.

A ofertas con:

-Ofertas (OL) con Presupuesto más económico (Pmin)	P=60 puntos
-Ofertas (OL) iguales al Presupuesto de Referencia(Pref)	P=55 puntos
-Ofertas (OL) con importes comprendidos entre Pmin y Pref	P=Interpolación lineal entre 55 y 60 puntos
-Ofertas (OL)con importes iguales al PL	P=0 puntos
-Ofertas (OL) con importes comprendidos entre el Pref y PL	P=Interpolación lineal entre 0 y 55 puntos

Por lo que, la valoración de este criterio, a las distintas ofertas admitidas, se les aplicará las fórmulas siguientes:

Si el Presupuesto ofertado es inferior al Presupuesto correspondiente al Presupuesto de Referencia:

P_1=60 – 5 x (OL – Pmin)/(Pref – Pmin)

Si el Presupuesto ofertado es superior al Presupuesto correspondiente al Presupuesto de Referencia:

P_1 = 55 x (PL – OL) / (PL – Pref)

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	43/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

2.- Reducción del plazo de ejecución de la obra: (máximo 25 puntos):

Debido a la gran importancia que tiene restablecer las condiciones de seguridad y de garantía de suministro de la red en alta del Consorcio de Aguas del Huesna, se puntuará la reducción del plazo de ejecución de las obras, según el siguiente criterio:

Plazo de ejecución total de la obra (máximo 20 puntos): se puntuará con cinco (5) puntos cada mes de reducción del plazo total de ejecución de la obra, con un máximo de cuatro (4) meses.

Plazo parcial de ejecución de las perforaciones horizontales (máximo 5 puntos): se puntuará con dos puntos y medio (2,5) cada mes de reducción del plazo de ejecución de las perforaciones horizontales, con un máximo de dos (2) meses.

Todo ello con la siguiente fórmula:

$P_2 = 5 \times Pt + 2{,}5 \times Pp$ (máximo 25 puntos)

Donde:

P_2= Puntuación obtenida por el licitador.

Pt = Número de meses de reducción del plazo total de ejecución de las obras.

Pp = Número de meses de reducción del plazo total de ejecución de las perforaciones horizontales.

3.- Acreditaciones de sistemas de gestión según normas UNE-EN ISO (máximo 15 puntos):

Dada la complejidad técnica que reviste la ejecución del Contrato, se valorará estar en posesión de las acreditaciones de las siguientes normas UNE-EN ISO o equivalentes expedidas por organismos independientes acreditados:

- Sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN ISO 9001:5 puntos
- Sistema de Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001:5 puntos
- Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo UNE-EN ISO 45001:5 puntos

Todo ello con la siguiente fórmula:

$P_3 = 5 \times P_{9001} + 5 \times P_{14001} + 5 \times P_{45001}$ (máximo 15 puntos)

Donde:

P_3 =Puntuación obtenida por el licitador

P_{9001} = Acreditación según norma UNE-EN ISO 9001

P_{14001} =Acreditación según norma UNE-EN ISO 14001

P_{45001} =Acreditación según norma UNE-EN ISO 45001

Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, será suficiente que cumpla dichos requisitos uno de los miembros de la UTE.

Deberá aportarse copia de los certificados correspondientes, o documentación acreditativa equivalente, en el sobre o archivo electrónico correspondiente a la oferta evaluable mediante criterios automáticos (Sobre nº Tres).En caso de no aportarse dicha documentación, no se asignará puntuación en este apartado.

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	44/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Puntuación Total

La puntuación total se calculará mediante la siguiente fórmula:

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 \text{(máximo 100 puntos)}$$

Donde:

Pt =Puntuación total obtenida por el Licitador
P_1 =Puntuación en el apartado 1: Valoración Económica.
P_2 = Puntuación en el apartado 2: Reducción del plazo de ejecución de la obra.
P_3 =Puntuación en el apartado 3: Acreditaciones de sistemas de gestión según normas UNE-EN ISO.

2. PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE LA OFERTA EN SU CONJUNTO:

No se admitirán ofertas al alza sobre el Presupuesto de Licitación.

Atendiendo a la necesidad de garantizar los plazos de ejecución, no se admitirán ofertas que, tras el procedimiento que se indica a continuación, sean consideradas anormales o desproporcionadas.

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente bajos serán lo establecido en el artículo 85 del RGLCAP.

En estos supuestos se estará a lo previsto en la LCSP y en el RGLCAP. Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.

Las únicas ofertas económicas a excluir serán aquellas que, habiendo incurrido en valores anormales o desproporcionados, el órgano de contratación estime que no pueden ser cumplidas, previa presentación de la correspondiente justificación por parte de la empresa licitadora y consideración de la misma por el órgano de contratación, junto a los informes citados en el artículo 149.4LCSP.

En el caso de que la información recabada no explique satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador, la oferta será excluida de la clasificación de las proposiciones que realice la Mesa atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, de acuerdo con el artículo 149.6 LCSP.

El Aguas del Huesna MP, S.L.U. otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para la justificación razonada de la baja a los licitadores cuya oferta se encuentre incursa en presunción de anormalidad.

Una vez recibidas en tiempo y forma las alegaciones, por el técnico o técnicos que Aguas del Huesna MP, S.L.U. designe se realizará un informe motivando si se consideran o no justificadas las ofertas.

Aquellas ofertas que Aguas del Huesna MP, S.L.U. considere que no justifiquen adecuadamente su baja, se considerarán anormales o desproporcionadas, quedando por tanto excluidas del procedimiento selectivo, sin que se vuelva a aplicar la fórmula para determinar la posible existencia de ofertas anormales o desproporcionadas.

3. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA PUNTUACIÓN FINAL:

En caso de empate entre las ofertas presentadas por los licitadores, se tendrá en cuenta para resolver el mismo lo siguiente:

1.- Se tendrá en cuenta el mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	45/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2.- De continuar el empate, las empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %. Si varias empresas licitadoras cumplen el anterior criterio, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor número de trabajadores fijos en plantilla con discapacidad.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	46/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO X
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

☒Condiciones especiales de ejecución de acuerdo con el artículo 202 LCSP del contrato. Será obligatorio establecer al menos una de las siguientes:

- Social y/o ético:

  - Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la entidad contratista está obligada a no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de jornada y salario, en términos anualizados, así como cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable, corresponda en cada momento al personal trabajador adscrito al contrato en función del Convenio colectivo de aplicación al presentar la oferta, salvo acuerdo explícito entre empresa y la representación del colectivo de trabajadoras y trabajadores. Se acreditará mediante copia del Convenio colectivo aplicable en cada anualidad en la que se desarrolle el contrato.

  - En la ejecución del contrato, el contratista garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. Asimismo, durante la ejecución del contrato la empresa contratista o subcontratista mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución. Se acreditará mediante presentación de copia del Plan de Igualdad de la Empresa.

- Innovación:

- Medioambientales:

☒También tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato las siguientes:

- La adopción de las medidas comprometidas para el cumplimiento de los plazos parciales y total que el Adjudicatario haya ofertado en el apartado 2 de los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas.

- El estar al corriente durante toda la ejecución del contrato del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- El licitador se compromete a adscribir durante toda la vigencia del contrato los medios personales con las características exigidas.

- El licitador deberá ejecutar los trabajos cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de manera esencial este contrato cuando con ocasión de la ejecución del contrato y en el periodo de un año se hayan impuesto por la autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy graves, por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.

El incumplimiento de las mismas tendrá la consideración de:

☐ Causa de resolución del contrato.

☒ Infracción grave a los efectos de imposición de penalidades.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	47/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO XI

PENALIDADES

RÉGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de Aguas del Huesna MP, S.L.U. de resolución del contrato, ésta tendrá derecho a aplicar penalizaciones por cualquiera de las causas que a continuación se relacionan, con las limitaciones máximas establecidas en el artículo 192 de la LCSP.

☒Deficiencias y/o retrasos en la información:

Penalización de ciento cincuenta euros (150 €) por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos de entrega de informes.

☒Incumplimiento de plazos total o parciales por causas imputables al Contratista:

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento de los plazos total o parciales, Aguas del Huesna MP, S.L.U. podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 1 € por cada 1000 € del precio del contrato, IVA excluido.

Se considera obligación esencial del contrato y sería una causa de resolución del contrato (Art. 211 LCSP).

☒Incumplimiento de órdenes de la Dirección de Obra o del Coordinador de Seguridad y Salud:

En el caso de incumplimiento de órdenes dela Dirección de Obra o del Coordinador de Seguridad y Salud, se podrá imponer una penalización de hasta de seis mil euros (6.000 €) por cada incumplimiento.

La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación del Contratista de sustituir por otro al Delegado del Contratista o Jefe de Obra que las hubiera causado.

Se considera obligación esencial del contrato y sería una causa de resolución del contrato (Art. 211 LCSP).

☒Incumplimiento del compromiso de adscripción de medios materiales y/o personales.

En caso de que el Contratista no pusiera a disposición del contrato los medios materiales y/o personales que comprometió e identificó con anterioridad a la formalización del mismo, o alterase, modificase o sustituyese los mismos, se aplicará una penalización del uno por ciento (1%) del precio del contrato, IVA excluido, por cada incumplimiento detectado. A estos efectos se entenderá que constituye un incumplimiento la no adscripción, modificación o sustitución de cada persona designada o máquina, elemento o medio auxiliar comprometido.

La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación del Contratista de sustituir por otro al Delegado del Contratista o Jefe de Obra que las hubiera causado.

Se considera obligación esencial del contrato y sería una causa de resolución del contrato (Art. 211 LCSP).

☒Incumplimiento en la ejecución del contrato de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

En el caso de incumplimientos de cualquier obligación en materia medioambiental, social o laboral, podrá imponerse una penalización de hasta de seis mil euros (6.000 €) por cada incumplimiento.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	48/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

La misma penalización se aplicará en caso de que se produzcan retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las establecidas en los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación del Contratista de sustituir por otro al Delegado del Contratista o Jefe de Obra que las hubiera causado.

☒Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden establecidas en el Pliego de Cláusulas Particulares.

Los incumplimientos de cualquier condición especial de ejecución del contrato podrán conllevar la imposición de una penalización de hasta de seis mil euros (6.000 €) por cada incumplimiento.

La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación del Contratista de sustituir por otro al Delegado del Contratista o Jefe de Obra que las hubiera causado.

Se considera obligación esencial del contrato y sería una causa de resolución del contrato (Art. 211 LCSP)

☒ Incumplimiento de obligaciones en materia laboral:

☐ Subrogación de trabajadores

☒ Cotización en la Seguridad Social

☒ Impago de salarios

Penalidades:

1. Por establecimiento en contrato laboral y/o abono de salario al personal adscrito a la ejecución del contrato por debajo de las retribuciones mínimas establecidas en el Convenio colectivo de aplicación para la categoría profesional correspondiente según las funciones desempeñadas: 600,00 euros por cada uno/a de los/as trabajadores/as.

2. Por no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias: 1.000,00 euros.

3. Por no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social: 1.000,00 euros.

4. Por retraso de 10 días en el pago mensual de la nómina a uno/a o más trabajadores/as adscritos/as a la ejecución del contrato, tomando como referencia la fecha de pago fijado en el Convenio colectivo de aplicación: 200,00 € por trabajador/a que hubiese sufrido retraso en el pago.

5. Por cada día de retraso del salario a cada persona trabajadora a partir del décimo, se penalizará con un importe adicional de 30 € diarios.

Por reiteración de cualquiera de los incumplimientos señalados anteriormente, así como por su no subsanación en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la imposición de la correspondiente penalidad, el órgano de contratación podrá proceder a la resolución contractual.

☒ (Otras)

El incumplimiento de la obligación de facilitar información a los efectos de la normativa de transparencia, cuando le sea requerida por Aguas del Huesna MP, S.L.U. conforme a la cláusula 3.2.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conllevará la imposición de las siguientes penalidades, sin perjuicio de otras responsabilidades que fuesen de aplicación:

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	49/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

La imposición de multas coercitivas por importe de 1.000 euros, reiteradas por períodos de quince días hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5 % del importe de adjudicación.

Las penalidades anteriores se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del Director de Obra, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

La imposición de penalidades no excluye la indemnización por los daños y perjuicios que se irroguen a Aguas del Huesna MP, S.L.U. por los incumplimientos.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	50/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO XII

OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciales del contrato:

☒ Compromiso de adscripción de medios (artículo 76.2 LCSP)

☒ Incumplimiento de plazos

☒ Cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato

☐ Condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 202 LCSP)

☒ Criterios de adjudicación de las ofertas (artículo 122.3 LCSP)

☐ Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores establecidos (artículo 217.1 LCSP)

☐ (Otros)

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	51/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO XIII

MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en los artículos 203 a 207, así como el artículo 242 de la LCSP.

Estas modificaciones no podrán alterar la naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del artículo 204 de la LCSP. En todo caso, se entenderá que se altera éste si se sustituyen las obras que se van a realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual.

La modificación del Contrato únicamente se podrá realizar por causas derivadas de incidencias en la ejecución de la obra y deberá ser aprobada por resolución motivada del órgano de contratación.

Se contemplan como modificaciones derivadas de incidencias en la ejecución las que se detallan a continuación, cuyo alcance será el estrictamente necesario para dotar de funcionalidad a la obra objeto del contrato:

-Cambios en la tipología de la excavación proyectada por condicionantes geotécnicos sobrevenidos.
-Cambios en el trazado de las tuberías impuestas por alteraciones en las características del terreno.
-Cambios impuestos por hallazgos arqueológicos en el trazado de los colectores.
-Cambios impuestos como consecuencia de nuevos condicionados derivados de las autorizaciones de organismos externos.

El porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar se establece en el 20%.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que, para el cálculo y descomposición de precios, determinación de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a Aguas del Huesna MP, S.L.U. por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación.

En este supuesto, Aguas del Huesna MP, S.L.U., previa audiencia del contratista principal establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP.

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	52/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO XIV

CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	53/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO XV

COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	54/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO XVI

MODELO DECLARACIÓN COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

D. / Dña. con DNI en nombre propio o en representación de la empresa , con NIF nº , con domicilio en , calle , C.P , teléfono , fax y correo electrónico , al objeto de presentar su oferta en el procedimiento para la contratación mediante procedimiento abierto, simplificado del servicio …... DECLARA QUE:

I.-Los interesados cuyos datos personales se incluyen en la oferta han sido informados de:

- Que Aguas del Huesna M.P. S.L.U. (Aguas del Huesna) tratará los datos personales con el fin de gestionar este procedimiento de contratación, en base a la aplicación a petición del interesado de medidas precontractuales, ser necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal. ser necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público, y/o ser necesario para la satisfacción de intereses legítimos.
- Que los datos no se comunicarán a terceros salvo en los casos en que exista autorización previa, una obligación legal o contractual, o que sea estrictamente necesario para cumplir con el fin.
- Que los datos personales se conservarán el tiempo necesario para cumplir con esta finalidad y para cumplir con las obligaciones legales o determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar del tratamiento.
- Que podrán ejercitar sus derechos, a presentar una reclamación ante una autoridad de control, a retirar el consentimiento, de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de limitación y oposición al tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de los datos, cuando procedan, ante Aguas del Huesna, Avenida de la Innovación, s/n, Edificio Renta Sevilla, planta n.º 11, C.P. 41020, Sevilla; o ante el delegado de protección de datos en dpd@huesna.es. Más información en nuestra política de privacidad (https://www.aguasdelhuesna.com/es/privacidad).

II.- En el caso de que como contratista se vaya a realizar un tratamiento de datos personales por cuenta de Aguas del Huesna en base a la ejecución del contrato, como contratista se compromete a:

- Suscribir previamente un contrato que le vincule al como encargado respecto de Aguas del Huesna como responsable conforme a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
- Ofrecer garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiados, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del Reglamento general de protección de datos y garantice la protección de los derechos del interesado.
- Aplicar a los tratamientos de datos personales las medidas de seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad.

III.-En el caso de que como contratista se vaya a realizar un tratamiento de datos personales de forma conjunta con Aguas del Huesna como corresponsables en base a la ejecución del contrato, como contratista se compromete a suscribir previamente un acuerdo de corresponsabilidad con Aguas del Huesna conforme a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento general de protección de datos.

IV.-En el caso de que como contratista se vaya a realizar un tratamiento de datos personales como responsable en base a la ejecución del contrato, como contratista se compromete a cumplir con todas exigencias que prevé para ese tratamiento el Reglamento general de protección de datos y la Ley

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	55/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

V.- Se compromete como contratista a mantener, y hacer mantener a su personal, la confidencialidad frente a terceros de la información a la que acceda en base a la ejecución del contrato.

a de de

Fdo.

(Nombre, Firma y Sello de la empresa)

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades C.I.F. B-41632266

Código Seguro De Verificación	ejumcoqkK3Ku+jOv41OlmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Garcia Sanchez	Firmado	24/04/2026 12:14:52
Observaciones		Página	56/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ejumcoqkK3Ku%2BjOv41OlmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		